

《穩定幣條例草案》委員會

就委員會2025年2月25日會議上提出的事宜 -
政府的回應

事項	政府的回應
(a) 說明現時本港有否法例規管現實世界資產(例如古董文物)的代幣化交易；如有，請提供相關法例及規管的詳情；如否，政府當局會否考慮就該等資產的代幣化交易作出規管；	與「相同活動、相同風險、相同監管」原則一致，現行有關規管傳統證券市場的法律和監管要求繼續適用於相關的代幣化證券。另外，金融管理專員和證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）已分別向其受規管機構發出通函，說明與代幣化現實世界資產（包括代幣化證券和代幣化投資產品）相關的監管期望和要求。 金融管理專員於2024年2月發布有關銷售及分銷代幣化產品的通函¹，載列其對於認可機構在銷售及分銷代幣化現實世界資產（例如不受《證券及期貨條例》（第571章）規管的代幣化結構性投資產品，及代幣化現貨貴金屬）時需遵守的預期監管標準。 證監會於2023年11月發布有關中介人從事代幣化證券相關活動²和有關代幣化證監會認可投資產品³的通函，分別就中介人從事代幣化證券相關活動的監管期望，以及就證監會認可代幣化投資產品在一

¹ <https://www.hkma.gov.hk/media/chi/doc/key-information/guidelines-and-circular/2024/20240220c2.pdf>

² <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/circular/openFile?lang=TC&refNo=23EC52>

³ <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/circular/doc?refNo=23EC53>

事項	政府的回應
	級市場交易時的要求，提供指引並作出釐清。
(b) 政府當局有何計劃或措施吸引國際大型穩定幣發行人(例如泰特幣(USDT)及美元穩定幣(USDC)的發行人)向金融管理專員申領在香港發行指明穩定幣的牌照，以保障香港的零售投資者及促進香港穩定幣產業的發展；	我們在制定香港的穩定幣發行人監管制度時，一直積極與市場人士接觸，包括現有及潛在的穩定幣發行人。 金融管理專員歡迎現有及潛在的穩定幣發行人(不論其業務規模或擬定的業務規模)提交申請。然而，是否申請擬議監管制度下的牌照終歸是一家公司的商業決定。金融管理專員會以公平一致的方式處理每一個牌照申請，並鼓勵現有及潛在的穩定幣發行人就其牌照申請計劃與金融管理專員盡早進行溝通。
(c) 就《穩定幣條例草案》(“《條例草案》”)第32條“臨時性暫時吊銷牌照”及33條“暫時吊銷牌照”， (i) 解釋該兩項條文的政策原意、適用範圍的分別和相互關係；	在草擬《條例草案》第32條時，我們參考了《支付系統及儲值支付工具條例》(第584章)(「《支付條例》」)第8Z條及《銀行業條例》(第155章)第24條。上述條文分別賦權金融管理專員臨時性暫時吊銷牌照或臨時暫停認可，為期不超過14日。我們的立法原意是，讓金融管理專員可在其認為需要採取緊急行動以保障與該牌照相關的任何指明穩定幣的持有人或潛在持有人的利益的情況下，行使《條

事項	政府的回應
	例草案》第32條下的權力。該暫時吊銷的持續時間最長為14日。 在草擬《條例草案》第33條時，我們參考了《支付條例》第8ZA條及《銀行業條例》第25條。上述條文分別賦權金融管理專員暫時吊銷牌照或暫停認可一段相對較長的時間（與《條例草案》第32條下的權力相比），即為期最長6個月（並可在期滿時續期不超過6個月）。我們的立法原意是，讓金融管理專員可行使《條例草案》第33條下的權力，作為《條例草案》第28條下撤銷牌照的預兆或另一選項。例如，保留持牌人的牌照可能有助於潛在的重組或挽救行動。此外，在牌照被暫時吊銷期間，金融管理專員仍可對持牌人行使《條例草案》所賦予的相關權力。 在決定是否行使《條例草案》第32條下臨時性暫時吊銷牌照的權力或《條例草案》第33條下暫時吊銷牌照的權力時，金融管理專員將全面考慮個案的特定事實和情況，包括但不限於該事態的嚴重程度、為保障與該牌照相關的任何指明穩定幣的持有人或潛在持有人的利益而需採取行動的緊急性，以及落實補救措施所需的時間。
(ii) 以具體例子說明該兩項條文各自適用的情況；及	金融管理專員可視乎情況行使《條例草案》第32條或第33條下的權力，或依序行使這兩項權力（即先臨時性暫時吊銷牌照，然後再暫時吊銷牌照）。

事項	政府的回應
	舉例來說，如持牌人未能向金融管理專員證明並使其信納(一)在《條例草案》第32條下被暫時吊銷牌照期間持牌人已採取適當措施，及(二)恢復持牌人受規管穩定幣活動不會損害與該牌照相關的任何指明穩定幣的持有人或潛在持有人的利益，金融管理專員可考慮在隨後行使《條例草案》第33條下的權力。
(iii) 說明金融管理專員在引用該兩項條文暫時吊銷指明穩定幣發行人的牌照後，將如何處理相關穩定幣持有人所持有的穩定幣；	在行使《條例草案》第33條的權力暫時吊銷牌照後，金融管理專員將會就處理有關指明穩定幣所涉的儲備資產發出指示（見草案第33(3)(d)條）。而根據《條例草案》第34(4)條，沒有遵從有關指示即屬犯罪。 此外，於持牌人的牌照根據《條例草案》第33條被暫時吊銷或根據《條例草案》第32條被臨時性暫時吊銷期間，所有有關儲備資產管理和贖回的規定（載於《條例草案》附表2的最低準則中）仍然適用於該持牌人（見《條例草案》第34(2)條）。 如持牌人沒有遵從任何上述的規定，而金融管理專員認為屬必要的話，可根據《條例草案》第78條，指示持牌人就其事務、業務或財產立即採取行動。若持牌人沒有遵從根據《條例草案》第78條施加的要求，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款200萬港元及監禁5年。

事項	政府的回應
(d) 就《條例草案》附表4有關撤銷牌照的理由中第14段即“有關持牌人採取的業務手法相當可能會影響香港作為國際金融中心的利益”， (i) 考慮擴闊其規管的對象，以涵蓋持牌人及其代理人等；及	金融管理專員計劃根據《條例草案》第170條發出並於憲報刊登指引，以訂明金融管理專員對持牌人與第三方實體（包括其代理人及服務提供者）合作的監管期望。具體而言，持牌人應確保其與任何第三方實體的安排不會影響其在《條例草案》下確保其業務運作周全而穩妥的義務。我們認為維持現時《條例草案》附表4第14段的草擬方式是適當的。 持牌人的任何業務手法，如威脅與牌照相關的任何指明穩定幣的持有人或潛在持有人的利益，不論該業務手法是否歸因於持牌人或其與第三方實體的安排，將會構成金融管理專員根據《條例草案》附表4第13段撤銷牌照的理由。
(ii) 考慮把相關規管指明穩定幣業務手法的罰則加入其他相關條例內，例如《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)等，以更全面地監管相關的業務手法。	《條例草案》已設立充分的機制，以遏止持牌人採取影響香港作為國際金融中心的利益，或威脅指明穩定幣持有人或潛在持有人的利益的業務手法。其中，採取有關的業務手法將可能構成金融管理專員根據《條例草案》附表4暫時吊銷或撤銷持牌人牌照的理由。就此，如金融管理專員認為屬必要的話，可根據《條例草案》第78條指示持牌人立即就其事務、業務或財產採取

事項	政府的回應
	行動。如同上文第(c)(iii)段回應所述，沒有遵守此要求可構成犯罪。 此外，採取有關的業務手法可能會就持牌人是否符合《條例草案》附表2中的最低準則構成疑問，即具體而言，持牌人是否有健全的風險管理或管控制度，以應對欺詐、洗錢或恐怖分子資金籌集；及是否有健全的管控制度以支援持牌人持續其持牌穩定幣活動的關鍵功能。未能符合《條例草案》附表2中的最低準則，即違反《條例草案》第24條，並構成金融管理專員根據《條例草案》第131條對持牌人施加制裁的理由。有關的制裁可包括但不限於，要求持牌人繳付不超逾以下款額的罰款(以款額較大者為準)：(i)1,000萬港元，或(ii)因為有關違反而獲取的利潤或避免的損失的款額的3倍。 考慮以上因素後，我們認為沒有必要就所述條例作出相應修訂。
(e) 考慮改善《條例草案》第12條的中文標題(即“誘使他人取得等指明穩定幣的罪行”)的草擬方式，以便能更簡明地描述該等罪行和提升該標題的可讀性；	我們正在檢視《條例草案》第12條的標題的草擬，並會考慮按需要提出全體委員會審議階段修正案(「修正案」)。
(f) 考慮在《條例草案》第25條(即“報告無能力履行義務等的責任”)中，加入符合第25(2)條中“合理辯解”規定的客觀考量因素，以避免持	為應對關於「純屬持牌人主觀決定」的事宜，並參考了《支付條例》第8R(2)條及《銀行業條例》第67(1)條中的相似條文，我們將提出修正案，以達至以下效果：只要一旦出

事項	政府的回應
牌人純粹主觀地決定須否採取第25(1)條要求的行動或刻意地規避第25條要求其須負上的責任。	現任何相關情況（即持牌人相當可能會變為無能力履行其義務、無力償債或即將中止付款），便觸發草案第25(1)條中的報告義務。

- 完 -

財經事務及庫務局
2025 年 3 月